CONTRATO ELETRÔNICO DE LICENÇA DE USO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS) - LEXSION

Nº LX-2026-EXEMPLOPF - Versão do modelo 2026.10-1 - 30/10/2026

MINUTA PARA REVISÃO - AINDA NÃO ACEITA

PARTES

CONTRATADA: 59.760.458 MARCO ANTONIO BOGGIAN, empresário individual, inscrito no CNPJ sob o nº 59.760.458/0001-91, com endereço em Rua Jacques Pilon, 189, Vila Piauí, São Paulo/SP, CEP 05109-160, fornecedor da plataforma comercial "LexSion - ERP Jurídico SaaS".

CONTRATANTE: Ana Exemplo Fictícia, pessoa física, inscrita no CPF sob o nº 529.982.247-25, advogado(a) com inscrição informada na OAB nº 123456/SP (informação declarada, não verificada junto à OAB), com endereço em Avenida Exemplo, 100, Centro, São Paulo/SP, CEP 01310-100, e-mail ana@exemplo.test.

As partes celebram este contrato, que se rege pelas cláusulas a seguir e pelo Quadro-Resumo (Anexo I).

1. OBJETO

1.1. Licença de uso limitada, não exclusiva, intransferível e revogável nos termos deste contrato, para acesso pela internet (navegador e aplicativo instalável/PWA) ao software de gestão jurídica LexSion, no modelo de assinatura (SaaS), para uso interno e lícito do escritório da CONTRATANTE, com os módulos do plano contratado.

1.2. Este contrato não transfere propriedade de código-fonte, não inclui hospedagem dedicada nem garante resultado jurídico de qualquer natureza.

2. PLANO, PREÇO E CICLO

2.1. Plano Profissional (versão comercial 1), ciclo mensal, valor de R$ 249,90 por ciclo, com até 5 usuários.

2.2. Condição inicial: período de teste gratuito de 30 dias, sem cobrança e sem cadastro de cartão; a primeira cobrança, no valor acima, é enviada por link antes do fim do teste.

2.3. Modalidade de cobrança: cobrança periódica por link de pagamento emitido a cada período (Pix ou cartão, pela InfinitePay); NÃO há débito automático nem recorrência automática no cartão.

2.4. O preço contratado fica congelado neste documento. Alteração de tabela vale apenas para novas contratações ou para renovação, mediante aviso prévio de [PENDENTE: prazo de aviso de reajuste].

2.5. Não há cobrança de excedentes: o limite de usuários é aplicado pelo sistema, e a ampliação depende de troca de plano.

3. ATIVAÇÃO, ACESSO E USUÁRIOS

3.1. O ambiente do escritório é criado após a confirmação do pagamento pela InfinitePay ou, havendo teste gratuito, após o aceite deste contrato. O acesso de titular é enviado ao e-mail indicado no cadastro.

3.2. A CONTRATANTE designa e retira os acessos de sua equipe, define papéis e permissões e responde pelo uso feito com as credenciais de seus membros.

3.3. A identidade visual do escritório (marca própria) e o aplicativo instalável (PWA) são configurados pela CONTRATANTE dentro da plataforma.

4. FUNCIONALIDADES INCLUÍDAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS

4.1. Recursos ativos no plano na data deste contrato: Clientes, casos, processos e documentos; Portal do cliente.

4.2. Recursos NÃO ativos nesta data (não integram o objeto até sua disponibilização formal): Cobrança online de honorários; Assinatura eletrônica.

4.3. Recursos que dependem de terceiros (por exemplo: WhatsApp, inteligência artificial, fontes legislativas e

de jurisprudência, assinatura eletrônica, cobrança online de honorários) estão sujeitos à disponibilidade, licenças, limites e eventual cobrança desses terceiros, não sendo prometidos como plenamente operacionais quando não homologados.
4.4. Cálculos previdenciários e demais cálculos têm natureza demonstrativa até validação profissional, conforme Anexo II.

5. LIMITES DA INFORMAÇÃO E RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL
5.1. A LexSion é ferramenta de apoio administrativo e jurídico. Pesquisas, resumos, minutas, monitoramento legislativo e cálculos exigem verificação humana das fontes, premissas e legislação aplicável.
5.2. O sistema não substitui o(a) advogado(a), não representa a CONTRATANTE em juízo e não garante êxito, cumprimento de prazo processual ou atualização instantânea de fontes externas.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Disponibilizar os recursos ativos do plano, manter controles de segurança (isolamento entre escritórios, verificação em duas etapas para a administração da plataforma, trilha de auditoria) e prestar atendimento pelo canal [PENDENTE: canal oficial de atendimento e comunicações contratuais a ser configurado pela CONTRATADA].
6.2. Nível de serviço (disponibilidade e prazos de atendimento): [PENDENTE: política de suporte e SLA a aprovar; nenhuma meta de disponibilidade é prometida nesta minuta].

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. Usar o sistema de forma lícita; manter dados cadastrais corretos; guardar o sigilo das credenciais; respeitar a LGPD e o sigilo profissional; gerir sua equipe; usar a automação de atendimento com responsabilidade; não compartilhar acessos indevidamente.
7.2. Observar as normas da OAB aplicáveis à publicidade e ao marketing jurídico.

8. PAGAMENTOS, RENOVAÇÃO E INADIMPLÊNCIA
8.1. A cada período, a cobrança do período seguinte é emitida por link e enviada ao e-mail do titular com antecedência de 7 (sete) dias do vencimento.
8.2. Sem pagamento até 5 (cinco) dias após o vencimento, o acesso é suspenso, sem exclusão de dados, e reativado após a confirmação do pagamento.
8.3. Encargos por atraso: [PENDENTE: multa, juros e correção, se houver, a definir; nenhum encargo é cobrado enquanto não definido].

9. CANCELAMENTO, RESCISÃO E ARREPENDIMENTO
9.1. A CONTRATANTE pode cancelar a qualquer tempo pela própria plataforma (Configurações > Assinatura), com efeito ao fim do período já pago.
9.2. Reembolso de período em curso: [PENDENTE: política de reembolso a definir].
9.3. Direito de arrependimento (art. 49 do CDC), quando aplicável à contratação: [PENDENTE: análise jurídica de aplicabilidade conforme o perfil da CONTRATANTE]. Nada neste contrato afasta direitos legais irrenunciáveis.
9.4. A rescisão por descumprimento depende de notificação prévia com prazo para regularização: [PENDENTE: prazo].

10. DADOS PESSOAIS, LGPD E SIGILO PROFISSIONAL
10.1. Quanto aos dados dos clientes e processos que insere, a CONTRATANTE é controladora e a CONTRATADA atua como operadora, tratando-os apenas para prestar o serviço.

10.2. Quanto aos dados cadastrais e de faturamento da própria CONTRATANTE, a CONTRATADA é controladora, para as finalidades de contratação, cobrança, segurança e cumprimento legal.
10.3. A administração da plataforma não tem permissão para ler documentos e dados jurídicos dos escritórios por meio das funções comerciais e de faturamento.
10.4. Suboperadores e detalhes do tratamento: Anexo III. Comunicação de incidentes: pelo canal [PENDENTE: canal oficial de atendimento e comunicações contratuais a ser configurado pela CONTRATADA], nos termos da lei.

11. ARMAZENAMENTO, BACKUPS, RETENÇÃO E PORTABILIDADE
11.1. Os dados são armazenados em infraestrutura de nuvem (Supabase), com cópia de segurança diária cifrada em provedor distinto (Cloudflare R2). Não há recuperação de ponto exato no tempo (PITR): a perda máxima em caso de desastre é de até aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas.
11.2. A CONTRATANTE pode exportar seus dados pelas funções disponíveis na plataforma.
11.3. Prazo de retenção após o encerramento e procedimento de eliminação: [PENDENTE: política de retenção a aprovar].

12. PROPRIEDADE INTELECTUAL E MARCAS
12.1. O software, sua marca LexSion e componentes são de titularidade da CONTRATADA ou de seus licenciantes, nos termos dos documentos de titularidade aplicáveis.
12.2. A CONTRATANTE mantém os direitos sobre o conteúdo que insere e autoriza a exibição de sua marca no próprio ambiente, apenas para a prestação do serviço.

13. TERCEIROS E INTEGRAÇÕES
13.1. O serviço depende de terceiros, entre eles: Supabase (banco de dados e autenticação), Vercel (hospedagem), Cloudflare (cópias de segurança), Resend (e-mails), InfinitePay (pagamentos) e, quando ativados pela CONTRATANTE, provedores de WhatsApp e de inteligência artificial.
13.2. Não há promessa de acesso a sistemas de tribunais, do INSS ou a bases privadas sem a respectiva autorização ou licença.

14. SEGURANÇA E INCIDENTES
14.1. Isolamento de dados por escritório no banco (políticas de acesso por linha), verificação em duas etapas obrigatória para a administração da plataforma, trilha de auditoria e cópias de segurança cifradas.
14.2. A CONTRATANTE responde pela segurança das contas de sua equipe e deve comunicar imediatamente suspeita de acesso indevido.

15. COMUNICAÇÕES
15.1. Comunicações contratuais, de cobrança e de alterações relevantes são enviadas ao e-mail do titular cadastrado e ficam registradas.
15.2. Comunicações de marketing dependem de consentimento próprio, separado deste contrato e revogável a qualquer tempo.

16. VIGÊNCIA, ALTERAÇÕES E DOCUMENTOS
16.1. Vigência a partir do aceite eletrônico, por prazo indeterminado, renovando-se a cada ciclo pago.
16.2. Integram este contrato: o Quadro-Resumo (Anexo I), os avisos do Anexo II, o Anexo III, a Política de Privacidade e os Termos de Uso publicados.
16.3. Alterações relevantes deste contrato exigem nova versão e novo aceite; a versão aceita não é substituída silenciosamente.

17. ACEITE ELETRÔNICO E INTEGRIDADE

17.1. O aceite é feito por meio eletrônico (clickwrap): leitura do texto integral, confirmação expressa e código de uso único enviado ao e-mail do titular. São registrados data e hora (UTC), versão do modelo, impressão digital SHA-256 do texto aceito, e-mail, identificação do navegador e um código derivado do endereço IP.

17.2. As partes reconhecem esse meio como apto à comprovação de autoria e integridade, nos termos do art. 10, § 2º, da MP 2.200-2/2001, sem que isso caracterize assinatura qualificada ICP-Brasil. A cópia em PDF é disponibilizada à CONTRATANTE após o aceite.

18. SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E FORO

18.1. As partes buscarão solução amigável pelo canal [PENDENTE: canal oficial de atendimento e comunicações contratuais a ser configurado pela CONTRATADA].

18.2. Foro: [PENDENTE: cláusula de foro a definir em revisão jurídica, observadas as normas de proteção ao consumidor quando aplicáveis].

ANEXO I. QUADRO-RESUMO DA CONTRATAÇÃO

Contrato nº LX-2026-EXEMPLOPF - modelo 2026.10-1 - 30/10/2026.

Contratada: 59.760.458 MARCO ANTONIO BOGGIAN.

Contratante: Ana Exemplo Fictícia.

Plano: Profissional (versão 1) - ciclo mensal - R$ 249,90 por ciclo - até 5 usuários.

Condição inicial: período de teste gratuito de 30 dias, sem cobrança e sem cadastro de cartão; a primeira cobrança, no valor acima, é enviada por link antes do fim do teste.

Cobrança: cobrança periódica por link de pagamento emitido a cada período (Pix ou cartão, pela InfinitePay); NÃO há débito automático nem recorrência automática no cartão.

Recursos ativos: Clientes, casos, processos e documentos; Portal do cliente.

Recursos não ativos: Cobrança online de honorários; Assinatura eletrônica.

ANEXO II. AVISOS SOBRE SERVIÇOS JURÍDICOS, IA E LIMITES TÉCNICOS

Informações legislativas são coletadas de fontes oficiais (Câmara dos Deputados e Senado Federal) e podem ter atraso. Sugestões de inteligência artificial exigem revisão humana antes de qualquer uso. Cálculos são demonstrativos até validação profissional. Integrações dependem de licenças e credenciais de terceiros.

ANEXO III. TRATAMENTO DE DADOS E SUBOPERADORES

[PENDENTE: acordo de tratamento de dados (DPA) a aprovar.] Suboperadores atuais: Supabase (banco de dados e autenticação, EUA), Vercel (hospedagem, EUA), Cloudflare (cópias de segurança), Resend (e-mails), InfinitePay (pagamentos, Brasil) e, quando ativados, provedores de WhatsApp e de inteligência artificial.